

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0862-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1028-2026/PS2**

DENUNCIANTE : LOURDES SÁNCHEZ OLLAGUEZ
(LA SEÑORA SÁNCHEZ)

DENUNCIADOS : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 21 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4222-****-****-4449 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (a) fue víctima de fraude, toda vez que un presunto personal del Banco se contactó telefónicamente para ofrecerle una nueva tarjeta, para lo cual entregó la tarjeta anterior y la cortaron en dos partes, (b) no verificó la identidad del titular, y, (c) la operación no corresponde a su comportamiento habitual de consumo, pues no realiza compras en el rubro del establecimiento en el que se realizó el consumo:

Fecha	Movimientos	Importe S/
21/01/2026	PHANTOM	4 749,80

2. El 10 de marzo de 2026, la señora Sánchez presentó un escrito mediante el cual señaló lo siguiente:
- (i) El 21 de enero de 2026, fue víctima de estafa y fraude virtual, toda vez que un funcionario por medio de una llamada telefónica, le ofreció una nueva tarjeta de crédito, lo que incluía el hecho de que un motorizado se acercaría y recogería su tarjeta anterior, la que también sería cortada en dos;
 - (ii) de forma posterior, tomo conocimiento de la realización de una operación en la tienda PHANTOM, que se habría realizado con su tarjeta clonada y su clave secreta, no reconociendo haber realizado dicha operación;
 - (iii) no existe un boleto o recibo que se encuentre vinculado al uso de su tarjeta con su identidad; y,
 - (iv) la compra se realizó en una tienda del rubro de videojuegos, cuestión que no reconoce, debido a que al ser una persona de cuarenta y seis (46) años no es recurrente en ese rubro respecto a su historial crediticio.
3. El 13 de marzo de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó que formulaba allanamiento respecto a las imputaciones formuladas, solicitando se tenga en cuenta lo



previsto en el artículo 112 del Código, y se opte por considerar el allanamiento como circunstancia atenuante especial.

4. El 20 de marzo de 2026, el Banco presentó un escrito, desistiéndose del allanamiento formulado, y manifestando que ejercería su defensa técnica, en atención a los fundamentos fácticos y jurídicos siguientes:
 - (i) El Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), no es aplicable sobre operaciones ejecutadas mediante cajeros automáticos, terminales POS, comercios electrónicos o billeteras digitales, pues estas no necesitan del enrolamiento del usuario ni se encuentran bajo el control directo de la entidad bancaria;
 - (ii) mediante Resolución SBS N° 02286-2024, se ha modificado el Reglamento de Tarjetas y se ha establecido que el proceso de autenticación reforzada al que se refiere el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad; es aplicable para operaciones con tarjeta presente, no presente y billeteras digitales, en cuanto corresponda, según el tipo de operación del que se trate;
 - (iii) respecto a la operación cuestionada precisó que su ejecución ocurrió de forma presencial, por medio del uso de la tarjeta de crédito N° 4222-****-****-4449, en un establecimiento físico. La operación ocurrió con la verificación de la lectura del chip de la tarjeta en un terminal POS, además del ingreso de la clave secreta. La presencia de ambos instrumentos constituye un circuito de autenticación válido;
 - (iv) presentó el Reporte Paganon (Lectura de Chip + PIN), mediante el cual acredita el correcto ingreso en el terminal POS del local comercial, pues se activó la lectura de Chip, también se verificó el ingreso de la clave secreta, por tanto, la ejecución de la operación se considera válida según los parámetros establecidos por Ley;
 - (v) en lo que respecta al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, señaló que su sistema de alertas tiene un diseño a partir de un análisis de múltiples factores concurrentes, que permiten identificar patrones de riesgo con respecto a usos fraudulentos de instrumentos financieros; y,
 - (vi) señaló que corresponde a la consumidora acreditar que no existe consentimiento o que se ejecutaron operaciones fraudulentas, luego de que la entidad demuestre el cumplimiento de sus deberes de información, monitoreo y alerta.
5. El 23 de marzo de 2026, la señora Sánchez presentó un escrito, a través del cual señaló que persistía en su falta de reconocimiento de la operación no reconocida. También, precisó que el comercio Phantom no tiene registrado en su sistema alguna compra que se haya realizado por ella en la fecha cuestionada en ninguna de sus redes. Finalmente, indicó que de forma posterior a recibir el mensaje de texto del Banco mediante el cual se le alertó de la compra, respondió como corresponde a un usuario que no reconoce una operación realizada.
6. Mediante Resolución N° 4, de fecha 14 de abril de 2026, este Órgano Resolutivo requirió a las partes del proceso, información que permita determinar la norma aplicable al presente caso. En ese sentido, se requirió al Banco, precisar la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 4222-****-****-4449, y remitir copia del contrato de tarjeta de crédito, la cartilla



informativa de este último y el acuse de entrega de la tarjeta. Por su parte, se requirió a la denunciante, precise la fecha en que la tarjeta N° 4222-****-****-4449 le fue entregada.

7. Mediante escrito de fecha 16 de abril de 2026, la denunciante presentó un escrito, señalando que la tarjeta de crédito N° 4222-****-****-4449 le fue entregada el 6 de junio de 2025, por horas de la tarde.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

8. Determinar si corresponde:
 - (i) Aplicar al presente caso el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad; y,
 - (ii) declarar responsable al Banco por cargar indebidamente un consumo en la tarjeta de crédito de la denunciante.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

9. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
10. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
11. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.



12. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
13. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
14. Este órgano resolutivo es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
15. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
16. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

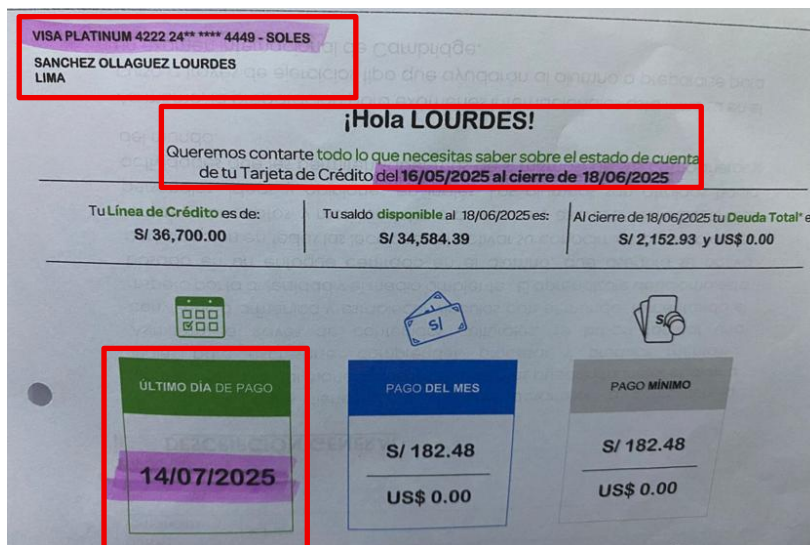
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

17. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 21 de enero de 2026, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
18. Al respecto, ante el requerimiento formulado por Resolución N° 4, la señora Sánchez presentó un escrito el 16 de abril de 2026, a través del cual indicó que el 6 de junio de 2025, el Banco le entregó la tarjeta de crédito N° 4222-****-****-4449, debido a que el anterior plástico ya había vencido; asimismo, a fin de acreditar lo señalado adjuntó una imagen de su estado de cuenta con periodo de facturación del 16 de mayo al 18 de junio de 2025 y fecha de pago 14 de julio de 2025:



19. De lo antes mencionado, se advierte que la tarjeta de crédito N° 4222-****-****-4449 con la cual se realizó la operación denunciada, estuvo activa, con anterioridad al 1 de julio de

3

RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.



2025. En ese sentido, no corresponde analizar el caso bajo las disposiciones del literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

III.2. Sobre la operación no reconocida por la denunciante

20. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
21. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
22. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
23. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°. - El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°. - Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.



24. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.
25. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹⁰. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de sus clientes el importe correspondiente a consumos, debe confirmar la existencia de una orden de pago -voucher- firmada.
26. Cabe precisar que exigir un *voucher* que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI consignados en la orden de compra con los del titular-, pues únicamente se exige que la primera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
27. En el presente caso, la señora Sánchez denunció al Banco por el cargo indebido de una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4222-****-****-4449, la cual no reconocía por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.
28. Por su parte, el Banco en sus descargos, señaló que se verificó el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas para este tipo de operaciones pues la operación no reconocida fue realizada de manera presencial, con la lectura del chip de la tarjeta de crédito, mientras se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta de la denunciante, la cual es de uso y conocimiento exclusivo solo de la titular.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0862-2026/PS2

29. Para acreditar que la operación se realizó de forma válida, si bien no adjuntó el voucher correspondiente, sí presentó el reporte de su sistema denominado “Reporte Panagon”, el cual se muestra a continuación en la parte pertinente:

Reporte Panagon

INTERFAZ													
TRANSACCIONES VISA CON LECTOR DE CHIP E INGRESO DE PIN DEL 21/01/26													
NUMERO	CODIGO	COD	TRANSACTION	POS	ENTRY	INGRESO	CONFIR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	HORA	RETRN
TARJETA	AUTORE	EFPTA	I.D	MODE	DE PIN	DE PIN		COD	ORIGINAL	MON	LICUACION	MON	TIPO
42222	****	****	4449	051	SI	0-OK	PHANTOM	423955	4 749,80	4 749,80	21/01/2026	14:42:39	00000

30. De la revisión del reporte indicado, se aprecia la siguiente información:

Autorización de la operación

Titular	Sánchez Ollaguez Lourdes
Código de cliente	0009573748
Tarjeta N°	42222 ****-****4449
Fecha y hora	21/01/2026 – 14:42:39 horas
Establecimiento	PHANTOM
Importe S/	4 749,80
Autorización N°	423955
Entry Mode	051 - Tarjeta Presente
Ingreso de PIN	Si
Conformidad PIN	0-OK

31. Conforme es posible advertir, del citado reporte, se aprecian las glosas “051 - Tarjeta presente”, “Ingreso de Pin: SI” y “Conformidad de PIN: 0-OK”, dichas glosas demuestran que la operación cuestionada fue válidamente autorizada por el Banco, siguiendo el protocolo de seguridad implementado para tal efecto; es decir, la lectura del chip de la tarjeta de crédito N° 42222 ****-****4449 y la validación de la clave secreta, respectivamente.
32. Si bien el Banco no presentó el reporte de bloqueo de la tarjeta de crédito de la denunciante, lo cierto es que dicha consumidora reconoció que solicitó el bloqueo de su tarjeta después de tomar conocimiento del consumo realizado en su cuenta de ahorros, lo que indica la situación activa de la tarjeta de crédito de la señora Sánchez.
33. En ese sentido, ha quedado acreditado que la operación materia de controversia fue autorizada correctamente con el uso físico de la tarjeta de crédito de la denunciante, mientras esta se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta, como mecanismo de seguridad que sustituye la firma. Por tanto, se aprecia que la operación cuestionada se efectuó de manera válida con la tarjeta de crédito de la señora Sánchez.
34. Sin perjuicio de lo señalado, la denunciante efectuó alegatos adicionales que se analizarán a continuación:

(i) Sobre el hecho de que habría sido víctima de fraude pues un presunto personal del Banco se contactó telefónicamente para ofrecerle una nueva tarjeta, entregándole la tarjeta anterior y cortando está en dos partes

35. La señora Sánchez indicó que un asesor del Banco se comunicó con ella telefónicamente y le indicó que un *courier* se acercaría a recoger su tarjeta física, procediendo a destruirla en ese momento.
36. Sobre el particular, el Banco señaló que no existían indicios objetivos de fraude o suplantación en el caso específico, reiterando que su accionar no fue negligente.
37. Ahora bien, del material probatorio obrante en el expediente se aprecia la denuncia policial que interpuso la usuaria:

Denuncia policial presentada por la señora Sánchez el 22 de enero de 2025

ACTA DE DENUNCIA VERBAL

— En el distrito de Carabayillo, siendo las 11:25 hrs. Del día 22ENE2025, el suscrito instructor PNP, encontrándose de servicio en la sección de investigación de Delitos y Faltas, de la Comisaría Santa Isabel Carabayillo, se hizo presente, Lourdes SANCHEZ OLLAGUEZ [REDACTED]

[REDACTED]

correo electrónico [REDACTED], quien denuncia haber sido víctima de la presunta comisión de los delitos continuados, Estafa Agravada seguido Fraude Informático, por parte de sujetos desconocidos hecho ocurrido en circunstancias que el día 21ENE2026 a hrs. 11:40 cuando se encontraba en su domicilio, recibe una llamada a su celular del número 016659957, de una persona que dijo llamarse LUIS, y ser asesor del banco Interbank, el mismo que le ofrece una tarjeta nueva ampliar su línea crediticia sin pago de membresía y con tasa de interés menor, además que si aceptaba dicha membresía le obsequiaba dos morrales de cuero, luego que le iba a enviar a su domicilio un courier del mismo banco Interbank para entregarle la solicitud de anulación de su tarjeta anterior y que al momento de dicha transacción debería portar su tarjeta para poder anualarla y cortarla. La denunciante indica que al verse sorprendida y convencida acepto la oferta del supuesto asesor, es así que sale hacia la puerta de ingreso de la urbanización donde vive, y recibe al supuesto courier que lo estaba esperando, para esto ella seguía en línea o comunicación con el supuesto asesor, una vez que llega la puerta principal, se entrevista con supuesto courier quien no se identifica, pero le dice que venia por encargo del asesor para hacer la transacción de la tarjeta, lo cual la denunciante, entrega su tarjeta la misma que es cortada en su delante por el courier para luego meterla a sobre manila el cual se lleva en su delante, no la se la entrega a la denunciante, es ahí que después de una horas aproximadamente ya en su casa, la denunciante recibe nuevamente la llamada del supuesto asesor, quien le informa que la tarjeta va esta lista y que debería activarla, para esto le pide el número de su DNI y que le proporcione su clave, y que para ver el monto que supuestamente le habían ampliado, que desinstalé la App de Interbank y que descargue la nueva versión de la App, fue en ese lapso de cinco minutos que hacen una compra con fecha 21ENE26 a hrs. 14:00 en la tienda física Phantom, no sabe que sucursal, por un monto de s/. 4.749.80 soles, es así que cuando ve dicha compra ilícita en su App, es que apaga la tarjeta y se comunica con el banco y bloquea totalmente la tarjeta. Manifiesta la denunciante que el supuesto asesor le había ofrecido enviarte un link de la nueva App versión 2026, para que pueda visualizar el monto de la tarjeta, pero indica que no acepto. La denunciante hace entrega de la copia de su DNI, una hoja impresa de contrato de anulación y afiliación de tarjeta de crédito, captura de pantalla de alerta del banco Interbank y el WhatsApp de Interbank con los movimientos de la tarjeta.

Siendo las 11:30 hrs. Del día de la fecha se culmina la presente acta de denuncia verbal, firmando la denunciante, quien coloca su impresión dactilar derecha en señal de conformidad, ente el suscrito instructor PNP.

INSTRUCTOR PNP LA DENUNCIANTE

[Signature]
SA: 82513382
Angel Palacios Corcuera
S3 PNP.

[Signature]
Lourdes Sanchez Ollaguez

4 [REDACTED]

38. Del material probatorio citado, se aprecia que la denunciante relató que, cuando se encontraba en su domicilio el 21 de enero de 2026 a horas 11:40, recibió una llamada de parte de una persona que se identificó como trabajador del Banco, quien le indicó que, para acceder a una nueva tarjeta, se acercaría a su domicilio un *courier*, para realizar la anulación de la tarjeta anterior y procedería a anular y cortar esta, siendo que ello ocurrió, por lo que procedió a entregar su tarjeta de crédito. Asimismo, se advierte que luego de



que se llevaron su tarjeta de crédito una persona la llamó a fin de solicitarle el número de su DNI y la clave secreta y que luego de ello advirtió la realización de la operación no reconocida por el monto de S/ 4 749,80.

39. Ahora bien, el artículo 173° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹¹ establece que corresponde a los administrados aportar pruebas que sustenten la veracidad de sus afirmaciones. Del mismo modo, el artículo 196° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que corresponde la carga de probar a quien afirma un alegato¹²; es decir, es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada.
40. En el presente caso, la señora Sánchez no presentó ningún medio probatorio a fin de acreditar que efectivamente recibió una llamada telefónica de alguno de los números telefónicos oficiales del Banco; asimismo, tampoco obra en el expediente ningún medio probatorio que permita acreditar que dicha comunicación haya sido efectuada por un personal del denunciado. Razón por la cual, no se puede concluir que la llamada telefónica mencionada por la consumidora en su escrito de denuncia haya sido efectuada por un personal de la denunciada.
41. No obstante, de lo manifestado por la propia denunciante, se puede concluir que esta fue víctima de una modalidad de fraude a través de una llamada telefónica, a través de la cual le habrían solicitado el plástico de su tarjeta de crédito, y posteriormente, realizar la operación denunciada.
42. En este punto, corresponde considerar que el Indecopi ha puesto en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹³.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delinquentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

43. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad

¹¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.
Artículo 173°.- Carga de la prueba.

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹² **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°. - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

¹³ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).



financiera, pues del material probatorio que obra en el expediente se puede advertir que la consumidora entregó su tarjeta a un tercero e informó su clave secreta, y estas acciones permitieron que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.

44. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física de la denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad. Así, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero y le informó su clave secreta a dicho tercero.
45. En el caso materia de análisis, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero e informar su clave secreta, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
46. Es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta de crédito a una tercera persona e informó su clave secreta.
47. En ese sentido, se ha verificado la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad administrativa constituida por la imprudencia de la propia consumidora afectada. Por tanto, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

(ii) Sobre la falta de verificación de la identidad de la titular de la tarjeta

48. La señora Sánchez cuestionó el cargo de la operación denunciada, debido a que no se realizó la verificación de la identidad de la titular de la tarjeta.
49. De lo narrado por la consumidora en su denuncia respecto a este extremo, se infiere que lo que pretende cuestionar es el hecho de que el Banco no realizó una correcta verificación de su identidad en el momento en que la operación cuestionada fue efectuada.
50. Al respecto, es necesario indicar que la obligación de verificar la identidad de la tarjetahabiente en operaciones de consumo presenciales no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad ante quien se hace la compra sino ante el establecimiento comercial, a lo que debe sumarse el hecho que el consumo no se autorizó con la firma del titular, sino con la clave secreta, por lo que en este tipo de autorización no se requiere de cotejo alguno de identidad.
51. La denunciante señaló que el comercio no registró consumo alguno a su nombre; sin embargo, debe tenerse en cuenta que las tarjetas pueden ser empleadas como medio de pago para consumos del propio titular o de terceros, por lo que la referida falta de registro no determina responsabilidad alguna para el Banco, en tanto este ha demostrado que la



tarjeta fue correctamente empleada. En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

(iii) Sobre el hecho de que la operación no corresponde al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, pues no realiza compras en el rubro del establecimiento en el que se realizó el consumo (videojuegos)

52. La señora Sánchez, también cuestionó el hecho de que la operación no reconocida no se corresponde con su comportamiento habitual de consumo, debido a que es una persona de cuarenta y seis (46) años que no realiza consumo de videojuegos.
53. En primer lugar, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
54. En segundo lugar, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

55. Cabe precisar que, en el expediente obran los estados de cuenta correspondiente a la tarjeta de crédito de la denunciante, que corresponden a los meses de agosto de 2025 a enero de 2026, de estos, se aprecia que la denunciante ha realizado operaciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones en canales virtuales y presenciales.
 - Importe mayor de operación individual: el 29 de noviembre de 2025 por un monto de \$ 490,59.
 - Tipo de operaciones: consumos y consumos en cuotas.
 - Frecuencia de uso: se registra la realización de tres consumos en un solo día, el 29 de noviembre de 2025 por S/ 580,00 y \$ 490,59, haciendo un total de S/ 2 234,76¹⁴.
56. De lo expuesto, se verifica que la señora Sánchez durante el periodo analizado realizaba consumos presenciales de forma frecuente y que el monto máximo de operación fue de \$ 490,59. En ese sentido, si bien la operación cuestionada superaba el monto máximo por operación realizado previamente por la denunciante, lo cierto es que era la primera operación con esas características; y, además, se encontraba dentro del número máximo de operaciones que solía realizar la consumidora en un solo día, por lo que este Órgano Resolutivo considera que no correspondía que el Banco levante una alerta en sus sistemas de monitoreo.
57. Ahora bien, cabe indicar que el hecho de realizar operaciones en un nuevo establecimiento comercial no forma parte de los criterios de evaluación del comportamiento habitual de

¹⁴ El tipo de cambio en noviembre de 2025 corresponde a 3,373 según lo indicado por el Banco de Crédito del Perú en el siguiente enlace: <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01234PM/html>



consumo; basar el análisis del referido aspecto únicamente en ese criterio sería insuficiente, pues se hace necesario evaluar otras circunstancias como lo sería el horario de las operaciones, los montos de estas o la frecuencia de estas. Por tanto, no corresponde amparar lo señalado por la denunciante respecto de dicho comportamiento, referido a que por el sólo hecho de que nunca haya realizado consumos en el establecimiento "PHANTOM", deba considerarse la operación cuestionada como una fuera de su comportamiento habitual de consumo.

58. En ese sentido, corresponde desestimar el alegato de la denunciante en este extremo.
59. Por lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por haber presuntamente cargado indebidamente una (1) operación no reconocida en la tarjeta de crédito N° 4222-****-****-4449 de la denunciante; al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank, por la presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4222-****-****-4449 de la denunciante; en tanto quedo acreditada su correcta autorización y la ruptura de nexo causal. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (i) fue víctima de fraude, toda vez que un presunto personal del Banco se contactó telefónicamente para ofrecerle una nueva tarjeta, para lo cual entregó la tarjeta anterior y la cortaron en dos partes, (ii) no verificó la identidad del titular, y (iii) la operación no corresponde a su comportamiento habitual de consumo, pues no realiza compras en el rubro del establecimiento en el que se realizó el consumo:

Fecha	Detalle	Importe S/
21/01/2026	PHANTOM	4 749,80

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁵, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁶.

¹⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0862-2026/PS2

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁷, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133940533 hard
Fecha: 23/04/2026 13:00:14-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁷

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-03/03

Página 14 de 14